



CUT: 98479-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0248-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 02 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente con Código Único de Trámite (CUT) 98479-2026 presentado en fecha 22/05/2026 por la **OFICINA ZONAL DE MADRE DE DIOS -COFOPRI**, sobre solicitud de aprobación de la delimitación de la faja marginal de la quebrada 28 de Julio, ubicada en el sector Nuevo San Martín, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, conforme al estudio técnico denominado *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 02/09/2026

Firmado digitalmente por
HUARANCCA
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 02/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8759C779

resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la aprobación de la delimitación de la faja marginal de la quebrada 28 de Julio, ubicada en el sector Nuevo San Martín, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, del estudio técnico denominado *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”* conforme a los lineamientos del procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, es decir, que para determinar el límite superior de la ribera, se utilizó el método de la huella máxima. Asimismo, para determinar el ancho de la faja marginal se utilizó el índice descrito en el Anexo II del citado Reglamento.

SEXTO.- Que, se ha puesto de conocimiento a la población y a las autoridades pertinentes sobre el estudio técnico de delimitación de faja marginal, conforme se advierte del Aviso Oficial N° 0028-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, el Oficio N° 0234-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 14.08.226 de solicitud de publicación del aviso oficial a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, la Carta N° 02-2026-APV28J/P emitido por la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, que remitió la Constancia de Publicación del Aviso Oficial que acredita el cumplimiento de publicación del Aviso Oficial, los mismos que obran en el presente expediente.

SÉPTIMO.- Que, en fecha 20.08.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, llevó a cabo la verificación técnica de campo en los puntos de interés de la quebrada 28 de Julio, ubicada en el sector Nuevo San Martín, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, efectuándose la verificación de las áreas de inundación, el límite superior de las riberas (huella máxima), así como la ubicación de los hitos en base al estudio de delimitación de faja marginal, precisándose la ubicación geográfica de estos, mediante el sistema de coordenadas UTM, Dátum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0209-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 01.09.2026 el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, tomando en cuenta el estudio técnico presentado por la administrada, denominado *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”* de huella máxima de delimitación de faja marginal, concluyó: **i)** la metodología utilizada para la delimitación de la faja marginal fue mediante la huella máxima del cauce de escorrentía de la quebrada 28 de Julio, de acuerdo al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; **ii)** de acuerdo con la memoria descriptiva, las imágenes utilizadas para el análisis de la zona de estudio, corresponde a imágenes satelitales provenientes de Google Satellite, cuya información habría sido utilizada con la finalidad de identificar y determinar la huella máxima y el límite superior de la ribera de la quebrada 28 de Julio; **iii)** en cuanto a la generación de topografía, el estudio presentado se realizó mediante el método de Huella Máxima, el cual se sustenta en la identificación del límite superior de la ribera a partir del análisis de evidencias físicas en campo y la interpretación de imágenes satelitales. En ese contexto, la información topográfica empleada fue generada a partir de productos obtenidos mediante el equipo GPS GNSS diferencial, complementados con archivos DEM derivados de imágenes satelitales ALOS PALSAR, cuya interpretación y análisis de dicha información se realizó considerando las características geomorfológicas del terreno y las evidencias asociadas a la dinámica fluvial del cauce; **iv)** para la segmentación del tramo de la quebrada 28 de Julio, se realizó con ayuda de las distintas fuentes de información (imágenes satelitales, datos de campo) y el software GIS, en el tramo de interés se definió un solo segmento que corresponde a todo el tramo en estudio, respecto a las secciones transversales se ha considerado la información adjunta al



expediente, a partir de la cual se obtuvieron las secciones transversales correspondientes al cauce de la quebrada 28 de Julio; **v)** para identificar el eje de la quebrada 28 de Julio para cada tramo, de acuerdo a la morfología del cauce y de la zona de estudio, el tramo analizado presenta una pendiente relativamente baja. Asimismo, al evaluar la sinuosidad, se determina que posee un grado de sinuosidad baja, lo que indica que el eje de la quebrada presenta un desplazamiento muy bajo a lo largo de ambas márgenes (baja expansión lateral); **vi)** se identificó el límite superior de la ribera (huella máxima) del tramo propuesto, realizándose previamente el reconocimiento a detalle de la zona de estudio mediante el análisis visual de imágenes satelitales provenientes de Google Satellite, con el apoyo de herramientas SIG, a fin de contar con una adecuada identificación de la huella máxima en la quebrada 28 de Julio. A su vez, se observa que el eje de la quebrada 28 de Julio (talweg) se encuentra predominantemente en el centro del cauce. Esta configuración responde a la pendiente baja del tramo analizado, por lo que, el cauce tendría una velocidad baja, menor capacidad erosiva y tendencia a la sedimentación en ciertos tramos. Asimismo, para determinar el límite superior de la ribera (LSR), de acuerdo al estudio, para la identificación de los límites superiores de la ribera en ambas márgenes y las posibles áreas de inundación, se utilizó las imágenes satelitales provenientes del Google Satellite para la zona de estudio y herramientas SIG. Lo cual permitió realizar la configuración e identificación del límite superior de la ribera de la quebrada 28 de Julio, describiéndose las coordenadas de la ubicación de los vértices de la ribera; **vii)** los criterios aplicados para determinar el ancho de la faja marginal en el tramo de evaluación de la quebrada 28 de Julio fue conforme al cuadro establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, que establece un ancho mínimo de la faja marginal en tramos de ríos con baja pendiente (menores a 1%) proponiéndose un ancho mínimo de 6 m. En función del análisis previamente expuesto, el ancho de la faja marginal de la quebrada 28 de Julio varía de 6 a 9 metros en la margen derecha y de 5 a 7 metros en la margen izquierda; **viii)** la determinación del límite superior de la faja marginal no solo se basa en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, sino también, se ha considerado la morfología de cada margen y la ubicación de hitos que se determinó de una forma que sean el mínimo necesario para su señalización, considerando una ubicación estratégica, donde se considerarán 07 hitos en la margen derecha (MD) codificados desde HD-01 a HD-07 y 09 hitos en la margen izquierda (MI) codificado desde HI-01 a HI-09. En tal sentido, corresponde aprobar el estudio denominado *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”*.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0121-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 02.09.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, por tanto, corresponde aprobar la *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”*.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal ñ) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR los estudios de huella máxima que conforma el estudio técnico denominado *“Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 28 de Julio, en el Sector Nuevo San Martín, ubicado en el distrito y provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios”*, presentada a solicitud de parte, conforme a la metodología establecida en artículo 10 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8759C779

ARTÍCULO 2.- APROBAR a solicitud de parte, el ancho de la faja marginal de la quebrada 28 de Julio en un tramo de 263 metros (m), un ancho mínimo de 6.00 m y un máximo de 9.00 m en la margen derecha y un ancho mínimo de 5.00 m y un máximo de 7.00 m en la margen izquierda, conforme a los alcances señalados en el artículo 4 y los criterios establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 3.- APROBAR la delimitación de la faja marginal en el tramo materia de estudio de la quebrada 28 de Julio, ubicada en el sector Nuevo San Martín, distrito y provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios, de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, cuyo detalle se encuentra dispuesto en el plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que de manera coordinada y con participación del Gobierno Regional Madre de Dios, a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, la Municipalidad Provincial de Tahuamanu y otros actores de la cuenca, se proceda a la **señalización** de los límites de las fajas marginales a través de **hitos**, en el modo y forma previstos en el artículo 15 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales cuya colocación debe garantizar su viabilidad y permanencia de acuerdo al plano que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- CONMINAR al Gobierno Regional Madre de Dios, a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, a la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, la preservación de la intangibilidad de la faja marginal en el tramo materia de estudio de la quebrada 28 de Julio, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, en concordancia con lo establecido en el numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos cuando señala que está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO 6.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, para que identifique, elabore y lleve un inventario de las áreas ocupadas en la faja marginal de ambos márgenes de la quebrada 28 de Julio del tramo delimitado, aprobado en el artículo 3 de la presente resolución a efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la asociación pro vivienda 28 de julio en su domicilio; poner de conocimiento a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, a la Oficina Zonal de Madre de Dios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Oficina Registral de Madre de Dios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe
Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 8759C779